

위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수(제46조제1항 관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위: 만원)

[illegible]

4) 전세버스운송사업의 경우: 2									
5) 특수여객자동차운송사업의 경우: 1									
6) 수요응답형 여객자동차운 송사업의 경우: 1									
나. 5대 미만의 자동차를 보유 한 여객자동차운송사업자가 해당 교통사고일 이전 최근 1년간 다음의 구분에 따른 교통사고를 일으킨 경우									
1) 1건의 교통사고		60	60	60	60	60	60	60	
2) 2건의 교통사고		120	120	120	120	120	120	120	
다. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당 하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경 우에는 비교에서 정하는 바 에 따른다)									
1) 8명 이상 9명 이하		1,600		800	800	1,600	1,200	800	
2) 5명 이상 7명 이하		1,200		400	400	1,200	800	400	
3) 2명 이상 4명 이하		800		200	200	800	400	200	
라. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당 하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경 우에는 비교에서 정하는 바 에 따른다)									
1) 10명 이상 19명 이하		1,200		400	400	1,200	800	400	
2) 6명 이상 9명 이하		800		200	200	800	400	200	
3. 법 제4조 또는 제28조에 따 라 면허를 받거나 등록한 업 종의 범위·노선·운행계통· 사업구역·업무범위 및 면허 기간(한정면허의 경우에만 해 당한다) 등을 위반하여 사업 을 한 경우	법 제85 조제1항 제6호								
가. 면허를 받거나 등록한 업종 의 범위를 벗어나 사업을 한 경우	1차 2차 3차 이 상	180 360 540	180 360 540	180 360 540	180 360 540	180 360 540	180 360 540	180 360 540	180 360 540
나. 여객자동차운송사업자가 면	1차	180	180						

허를 받거나 등록한 노선 또는 운행계통을 위반하여 사업을 한 경우	2차	360	360						
	3차 이상	540	540						
	1차			40	40			40	
다. 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 사업구역 외의 행정구역에서 사업을 한 경우	2차			80	80			80	
	3차 이상			160	160			160	
	1차	180	180	180	180			180	
라. 한정면허를 받은 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 업무범위 또는 면허기간을 위반하여 사업을 한 경우	2차	360	360	360	360			360	
	3차 이상	540	540	540	540			540	
	1차								
마. 면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 않고 차고지가 아닌 곳에서 밤샘주차를 한 경우. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.	2차	10	10	10	10	20	20	10	20
	1차	15	15	15	15	30	30	15	30
1) 노선 여객자동차운송사업자가 그 사업에 사용하는 자동차를 등록한 차고지와 인접한 자기 소유의 주차장에 밤샘주차하는 경우									
2) 전세버스운송사업에 사용하는 자동차를 영업 중에 주차장에 밤샘주차하는 경우									
3) 등록관청이 밤샘주차를 할 수 있도록 지정한 공영주차장에서 밤샘주차가 허용된 관할 전세버스운송사업자가 그 사업에 사용하는 자동차를 지정된 구역에 밤샘주차하는 경우									
4) 대여사업에 사용하는 자동차가 대여 중인 경우									
바. 법 제4조 및 이 영 제3조 제2호라목을 위반하여 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 경우	1차					120			
	2차					240			
4. 법 제5조에 따른 여객자동차운송사업의 면허기준 또는 등록기준 중 운수종사자를 위	1차	90	90	90		90	90	90	
	2차	180	180	180		180	180	180	
	3차 이상	270	270	270		270	270	270	

한 휴게실 등 부대시설에 관한 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.		상								
5. 법 제8조를 위반하여 운임·요금의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 부당한 요금을 받은 경우 또는 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상운송을 거절한 경우	법 제85조제1항 제10호									
가. 운임 및 요금에 대한 신고 또는 변경신고를 하지 않고 운송을 개시한 경우		1차	40	40	40	20			40	
		2차	80	80	80	40			80	
		3차 이상	160	160	160	80			160	
나. 신고한 운임 및 요금 등 외에 부당한 요금을 받은 경우 (택시운송사업은 제외한다)		1차	20	20					20	
		2차	30	30					30	
		3차 이상	60	60					60	
다. 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상 운송을 거절한 경우			10	10					10	
6. 법 제9조 또는 제31조를 위반하여 운송약관 또는 대여약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 신고한 약관을 이행하지 않은 경우	법 제85조제1항 제11호									
가. 운송약관 또는 대여약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우		1차	100	100	100	50	100	100	100	100
		2차	150	150	150	75	150	150	150	150
나. 신고한 운송약관 또는 대여약관을 이행하지 않은 경우		1차	60	60	60	30	60	60	60	60
		2차	120	120	120	60	120	120	120	120
		3차 이상	180	180	180	90	180	180	180	180
7. 법 제10조(법 제35조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인가·등록 또는 신고를 하지 않고 사업계획을 변경한 경우	법 제85조제1항 제12호									
가. 임의로 다음 중 어느 하나의 행위를 하여 사업계획을 위반한 경우		1차	100	100					100	
		2차	150	150					150	

운송사업을 양도·양수하거나 법인을 합병한 경우									
가. 법 제14조제1항(법 제35 조에서 준용하는 경우를 포 함한다)을 위반하여 신고를 하지 않고 여객자동차운송사 업(개인택시운송사업은 제외 한다) 또는 자동차대여사업 을 양도하거나 양수한 경우	1차 2차 3차 이 상	360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080		360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080
나. 법 제14조제4항(법 제35 조에서 준용하는 경우를 포 함한다)을 위반하여 신고를 하지 않고 법인인 여객자동 차운송사업자 또는 자동차대 여사업자가 법인을 합병한 경우	1차 2차 3차 이 상	360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080		360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080	360 720 1,080
10. 법 제17조를 위반하여 1년 에 3회 이상 사업용자동차의 표시를 하지 않은 경우	법 제85 조제1항 제17호	20	20	10	10	20	20	10	
11. 법 제18조제1항 및 제2항 에 따라 운송할 수 있는 소 화물이 아닌 소화물을 운송 하거나, 같은 조 제3항에 따 른 소화물 운송의 금지명령 을 따르지 않은 경우	법 제85 조제1항 제18호								
가. 법 제18조제1항 및 제2항에 따라 운송할 수 있는 소화물 이 아닌 소화물을 운송한 경 우	1차 2차 3차 이 상		60 120 180						
나. 법 제18조제3항에 다른 소 화물 운송의 금지명령을 따 르지 않은 경우	1차 2차 3차 이 상		180 360 540						
12. 법 제21조제2항을 위반하 여 운수종사자의 자격요건을 갖추지 않은 사람을 운전업무 에 종사하게 한 경우	법 제85 조제1항 제20호	1차 2차	500 1,000	500 1,000	360 720	360 720	500 1,000	360 720	360 720
13. 법 제21조제3항을 위반하 여 둘 이상의 운송가맹점으 로 가입한 경우	법 제85 조제1항 제20호 의2				360				
14. 법 제21조제4항을 위반하	법 제85			240					

[illegible]

바. 운송사업자가 속도제한장치 또는 운행기록계가 장착된 운송사업용 자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우	1차	60	60	60	60	60	60	60
	2차	120	120	120	120	120	120	120
	3차 이상	180	180	180	180	180	180	180
사. 하차문이 있는 노선버스(시외직행, 시외고속 및 시외우등고속은 제외한다) 및 수요응답형 여객자동차에 압력감지기 또는 전자감응장치, 가속페달 잠금장치를 설치하지 않거나 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우	1차	360	360					360
	2차	720	720					720
	3차 이상	1,080	1,080					1,080
아. 차실에 냉방·난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 않고 여객을 운송한 경우	1차	60	60	60	60	60		60
	2차	120	120	120	120	120		120
	3차 이상	180	180	180	180	180		180
자. 차 안에 안내방송장치 및 정차신호용 버저를 작동시킬 수 있는 스위치를 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우	1차	100	100					100
	2차	200	200					200
차. 차내 안내방송 실시 상태가 불량한 경우	1차	10	10					10
	2차	15	15					15
카. 버스의 앞바퀴에 재생 타이어를 사용한 경우	1차	360	360			360	360	360
	2차	720	720			720	720	720
	3차 이상	1,080	1,080			1,080	1,080	1,080
타. 앞바퀴에 튜브리스타이어를 사용해야 할 자동차에 이를 사용하지 않은 경우	1차		360			360		
	2차		720			720		
	3차 이상		1,080			1,080		
파. 원동기의 출력기준에 맞지 않는 자동차를 운행한 경우	1차	120	120			120		120
	2차	240	240			240		240
	3차 이상	360	360			360		360
하. 운전자를 보호할 수 있는 구조의 격벽시설을 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우	1차	180						180
	2차	360						360
	3차 이상	540						540
거. 그 밖의 설비기준에 적합하지 않은 자동차를 이용하여	1차	20	20	20	20	20	20	20
	2차	30	30	30	30	30	30	30

운송한 경우									
너. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 않은 경우	1차	10	10	10	10	10	10	10	
더. 천연가스 연료를 사용하는 자동차의 점검에 대한 준수사항을 위반한 경우	2차	15	15	15	15	15	15	15	
	1차	60	60	60	60	60	60	60	
	2차	120	120	120	120	120	120	120	
	3차 이상	180	180	180	180	180	180	180	
러. 차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우	1차			20	20			20	
	2차			40	40			40	
머. 일반택시운송사업자가 소속 운수종사자가 아닌 자(형식상의 근로계약에도 불구하고 실질적으로는 소속 운수종사자가 아닌 자를 포함한다)에게 운송사업용 자동차를 제공(관계 법령상 허용되는 경우는 제외한다)한 경우	1차			180					
	2차			360					
버. 운송사업자가 차내에 운전 자격증명을 항상 게시하지 않은 경우		10	10	10	10	10	10	10	
서. 시외버스운송사업자 및 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 사고 시 대처요령과 비상망치·소화기 등 안전장치의 위치 및 사용방법 등 안전사항에 관한 안내방송 자료를 차량 운행 전에 모니터 등 방송장치를 통하여 방송하게 하지 않은 경우	1차			180			180		
	2차			360			360		
	3차 이상			540			540		
어. 전세버스운송사업 운수종사자가 대열운행(같은 계약에 따라 같은 목적지로 이동하는 2대 이상의 차량이 고속도로, 자동차전용도로 등에서 「도로교통법」 제19조에 따른 안전거리를 확보하지 않고 줄지어 운행하는 것을 말한다)을 하지 않도록 지도·감독하기를 게을리 한	1차						180		
	2차						360		
	3차 이상						540		

가. 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우		1차	60	60	60	30	60	60	60	60
		2차	120	120	120	60	120	120	120	120
		3차 이상	180	180	180	90	180	180	180	180
나. 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우		1차	40	40	40	40	40	40	40	40
		2차	80	80	80	80	80	80	80	80
26. 법 제84조에 따른 차령 또는 운행거리를 초과하여 운행한 경우. 다만, 같은 조 제3항에 따라 차령을 초과하여 운행하는 경우는 제외한다.	법 제85조제1항 제36호	1차	180	180	180	180	180	180	180	180
		2차	360	360	360	360	360	360	360	360
27. 관할 관청이 면허·허가·인가 등에 붙인 조건을 위반한 경우	법 제85조제1항 제38호	1차	180	180	180	180			180	
		2차	360	360	360	360			360	
		3차 이상	540	540	540	540			540	

비고

1. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
2. 위반행위란의 제2호가목 및 나목에 따른 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
3. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외버스운송사업자 및 농어촌버스운송사업자에 대한 위반행위의 종류와 위반정도에 따른 과징금의 액수는 다음 표와 같다(위반행위란의 제2호다목 및 라목 관련).

(단위: 만원)

위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 의 액 수			
		시 외 버 스 운 송 사 업 (운행형태별)			농어촌 버스운 송사업
		고 속	직 행	일 반	
가. 1건의 교통사고로 발생한 사망자 의 수가 다음에 해당하는 경우	법 제85 조 제 1 항 제3호				
1) 8명 이상 9명 이하		3,600	2,400	1,200	1,200
2) 5명 이상 7명 이하		2,400	1,600	800	800
3) 2명 이상 4명 이하		1,200	800	400	400
나. 1건의 교통사고로 발생한 중상자 의 수가 다음에 해당하는 경우	법 제85 조 제 1 항 제3호				
1) 10명 이상 19명 이하		2,400	1,600	800	800
2) 6명 이상 9명 이하		1,200	800	400	400

4. 1건의 교통사고로 1명이 사망하고 3명 이상 5명 이하의 인원이 중상을 입은 경우에는 위반행위란의 제2호라목2)에 따라 처분한다.
5. 위반내용란의 제7호가목을 적용할 때에는 같은 목의 위반행위별로 구분하여 산정하되, 위반행위

별로 같은 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회 이상인 경우에는 그 추가 위반횟수(과징금 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수는 제외한다) 1회당 위 표의 처분기준 금액의 50%를 더하여 일괄 처분한다.

6. 고의·중과실로 위반내용란의 제12호, 제17호 및 제18호바목·허목에 해당하는 경우에는 2분의 1의 범위에서 과징금의 액수를 가중하여 처분하여야 한다.

2. 터미널사업

(단위: 만원)

위반내용	관계 법조문	위반 횟수	과징금의 액수			
			인구 100만 명 이상의 행정구역	인구 30만 명 이상 100만 명 미만의 행 정구역	인구 2만 명 이상 30만 명 미만의 행 정구역	인구 2만 명 미만 의 행정 구역
1. 법 제48조에서 준용하는 법 제14조를 위반하여 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수하거나 법인을 합병한 경우	법 제85조 제1항 제15호					
가. 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수한 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
나. 신고를 하지 않고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
2. 법 제48조에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 허가를 받지 않고 터미널사업을 휴업 또는 폐업하거나 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우	법 제85조 제1항 제16호					
가. 허가를 받지 않고 사업을 휴업한 경우		1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
나. 허가를 받지 않고 사업을 폐업한 경우		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
다. 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
3. 법 제44조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제85조 제1항 제22호	1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
4. 법 제38조제1항에 따른 공사시행	법 제85					

의 인가(변경인가를 포함한다)를 받지 않고 터미널 시설에 관한 공사를 하거나 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우	조 제 1 항 제27호					
가. 터미널사업의 면허를 받은 자가 시·도지사가 정하는 기간 내에 정당한 사유 없이 공사시행 인가를 받지 않은 경우	1차	200	150	100	50	
	2차	300	225	150	75	
	3차 이상	600	450	300	150	
나. 공사시행 인가를 받지 않고 공사를 한 경우	1차	300	200	150	70	
	2차	600	400	300	140	
	3차 이상	900	600	450	210	
다. 공사시행 변경인가를 받지 않고 변경한 경우	1차	200	150	100	50	
	2차	300	225	150	75	
	3차 이상	600	450	300	150	
라. 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우	1차	200	150	100	50	
	2차	300	225	150	75	
	3차 이상	600	450	300	150	
5. 법 제39조를 위반하여 법 제38조제4항에 따른 시설확인을 받지 않고 터미널의 사용을 시작한 경우	법 제85조 제 1 항 제28호	1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
6. 정당한 사유 없이 법 제39조를 위반하여 시·도지사가 정하는 기간 내에 터미널의 사용을 시작하지 않은 경우	법 제85조 제 1 항 제29호	1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
7. 법 제40조를 위반하여 신고 또는 변경신고를 하지 않고 터미널사용약관을 시행한 경우	법 제85조 제 1 항 제30호	1차	200	150	100	50
		2차	300	225	150	75
		3차 이상	600	450	300	150
8. 법 제42조제1항에 따른 터미널사업자의 준수 사항을 위반한 경우 또는 같은 조 제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제85조 제 1 항 제31호					
가. 터미널사용자 또는 터미널 이용객에 대하여 부당한 차별적 취급을 하거나 편리를 해치는 행위를 한 경우	1차	200	150	100	50	
	2차	300	225	150	75	
	3차 이상	600	450	300	150	
나. 인가된 시설 사용료 외의 요금을 징수한 경우	1차	200	150	100	50	
	2차	300	225	150	75	
	3차 이상	600	450	300	150	
다. 터미널의 시설기준 또는 관리기준을 위반하여 터미널을 관리한 경우	1차	200	150	100	50	
	2차	300	225	150	75	
	3차 이상	600	450	300	150	
라. 법 제42조제3항에 따른 중지명	1차	300	200	150	70	

령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우 9. 법 제43조에 따른 변경인가를 받지 않고 터미널의 위치·규모 또는 구조·설비를 변경한 경우 가. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 않고 변경한 경우 나. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 않고 변경한 경우	법 제85조 제1항 제32호	2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210
		1차	300	200	150	70
		2차	600	400	300	140
		3차 이상	900	600	450	210

비고: 행정구역은 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도·시·읍·면을 기준으로 한다.

3. 여객자동차운송가맹사업

(단위: 만원)

위반내용	관계 법조문	과징금 액수
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의2제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우	법 제49조의6제1항 제3호	240
2. 법 제49조의2제2항을 위반하여 사업계획의 변경 인가를 받지 않거나 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항 제3호의2	100
3. 법 제49조의2제5항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.	법 제49조의6제1항 제4호	120
4. 법 제49조의4제1항을 위반하여 운송가맹약관의 신고 또는 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항 제4호의2	100
5. 정당한 사유 없이 법 제49조의5에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제49조의6제1항 제5호	120
6. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제14조 또는 제15조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6제1항 제6호의3	360
7. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우	법 제49조의6제1항 제6호의4	120
8. 법 제49조의8에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제49조의5에 따른 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제49조의6제1항 제7호	50
9. 법 제49조의6제1항에 따른 사업정지명령을 위반한 경우	법 제49조의6제1항 제8호	360